Direito Constitucional

Teoria da Constituição

Aspectos Temporais do Direito Constitucional

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario

e-mail: marioelesbao@gmail.com

Aspectos Temporais do Direito Constitucional

- Importância de se compreender a relação dos fenômenos temporais que se relacionam com o Direito Constitucional:

  - Ordem Constitucional Anterior
  - Ordem Constitucional Vigente
  - Normas Infraconstitucionais

Aspectos Temporais do Direito Constitucional

Entrada em vigor de uma nova Constituição

A partir da premissa de que a Constituição é a base de validade de um ordenamento jurídico, a entrada em vigor de uma nova Constituição impõe o dever de compatibilizar o ordenamento jurídico antigo a nova ordem constitucional.

Em outras palavras, as normas que não sejam compatíveis com a nova Constituição **não devem mais produzir efeitos,**

seja por REVOGAÇÃO, seja por NÃO RECEPÇÃO

Vacatio Constitutiones

Relacionada com o momento em que o texto constitucional começará a vigorar.

Caso não esteja expresso, depreende-se que a vigência será imediata

Caso esteja expresso o momento de vigência da nova Constituição e se esse momento for posterior ao da sua promulgação, a isso dar-se-a o nome de *vacatio constitutiones*, ou vacância da Constituição

A CF/88 não adotou a *vacatio constitutiones*

Entrada em vigor da nova Constituição e Constituição pretérita

Posicionamento doutrinário majoritário e acolhido pelo STF:

A entrada em vigor de uma nova Constituição revoga integralmente a Constituição anterior

Desnecessidade de analisar compatibilidade da Constituição antiga com a Constituição nova.
Há uma ab-rogação da Constituição anterior

Posicionamento doutrinário minoritário e não acolhido pelo STF:

Desconstitucionalização: a promulgação de uma nova Constituição não impõe, obrigatoriamente, a revogação da Constituição Anterior

Entrada em vigor da nova Constituição e Constituição pretérita

Desconstitucionalização: Impõe a análise dos dispositivos

- **Dispositivos incompatíveis:** serão considerados revogados

- **Dispositivos compatíveis:** serão considerados recepcionados, com *status* de lei (infraconstitucionais),
- Obs: por isso o nome “desconstitucionalização”, pois perderam o *status* de constituição

Recepção de normas infraconstitucionais

Se a Constituição é o fundamento de validade das demais normas, ao se revogar uma Constituição, essas normas, em princípio, perdem o seu fundamento de validade a assim, **perdem sua vigência (...)**

(...), por outro lado, seria irracional revogar todo o ordenamento jurídico de uma vez, para aguardar o Poder Legislativo regular tudo, de imediato e de acordo com a nova Constituição (o novo fundamento de validade) Eis a razão de ser da **Teoria da Recepção**

Recepção de normas infraconstitucionais

Recepção

Normas infraconstitucionais que sejam **COMPATÍVEIS** com a nova Constituição (novo fundamento de validade) são consideradas **RECEPCIONADAS**

Não Recepção.

Normas infraconstitucionais que sejam **INCOMPATÍVEIS** com a nova Constituição (novo fundamento de validade) são consideradas **NÃO RECEPCIONADAS**
(diferente de inconstitucional)

Repristinação

Consiste no reestabelecimento de uma condição anterior, em outras palavras:

“a revogação da norma revogadora e, consequentemente, a volta da vigência da norma, anteriormente, revogada”

De acordo com jurisprudência do STF, a regra é que somente se admite repristinação tácita, não tácito.

Repristinação

Repristinação Tácita – Exceções à regra

Ações de Inconstitucionalidade:

1) Concessão de liminar, suspendendo a vigência e eficácia de lei revogadora
(a legislação revogada volta a produzir efeitos);

2) Nas decisões definitivas de mérito, com declaração de inconstitucionalidade com efeitos *ex tunc.*

3) Competência Legislativa concorrente (art. 24, §§ 1º ao 4º) – lei federal suspendendo a vigência de lei estadual

4) Restauração de vigência de lei suspensa por medida provisória rejeitada ou havida por prejudicada